

MBA EM **DATA SCIENCE E ANALYTICS**

Legislação no Ambiente Digital (LGPD)

Prof. Hélio Ferreira Moraes

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

MBAUSP
ESALQ

A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização.

Lei nº 9610/98

Larissa Dos Santos Magistral 867.843.400-78

Apresentação

Prof. Hélio Ferreira Moraes

<https://www.linkedin.com/in/heliomoraes/>

- Advogado (1995) e Engenheiro Eletrônico (1990) pela USP
- DPO Certificado pela Exin na trilha LGPD Essential (PDPE - 2019), GDPR Foundation (PDPF – 2020) e Practitioner (PDPP – 2020), ISO 27001 Foundation (2020).
- Treinador credenciado pela Exin para ministrar treinamentos dos módulos Essentials, Foundation e Practitioner.
- LLM BINACIONAL LGPD & GDPR (2022), Brasil e Portugal, pela FMP/RS e Centro de Investigação em Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Portugal)

Direito Digital – Evolução Histórica e prática

- A evolução tecnológica contínua impacta a sociedade e, conseqüentemente, o direito.
- Os primeiros desafios legais trazidos pela internet, como questões de direitos autorais e privacidade online, até os desafios atuais, como;
 - Regulamentação de big data
 - Internet das coisas (IoT)
 - Regulamentação de criptomoedas
 - Metaverso
 - Fake News
 - Deep fakes
 - Inteligência Artificial
 - Economia digital.
- O direito não é inimigo da tecnologia! Ele é condição para seu florescimento sustentável, fornecendo segurança, estabelecendo limites justos, criando confiança e garantindo que a inovação sirva às pessoas.

Direito Digital – Definição e Características

DEFINIÇÃO:

Ramo do direito que se dedica a estudar e regulamentar as questões jurídicas relacionadas à tecnologia da informação, internet e ambientes digitais.

É uma área que busca compreender e solucionar os desafios legais emergentes da sociedade digital e se tornou essencial na era moderna, onde a maioria das atividades humanas, seja no comércio, comunicação ou entretenimento, ocorre em plataformas digitais.

CARACTERÍSTICAS:

Interdisciplinaridade: Envolve direito, tecnologia, ética, segurança da informação, economia e sociologia.

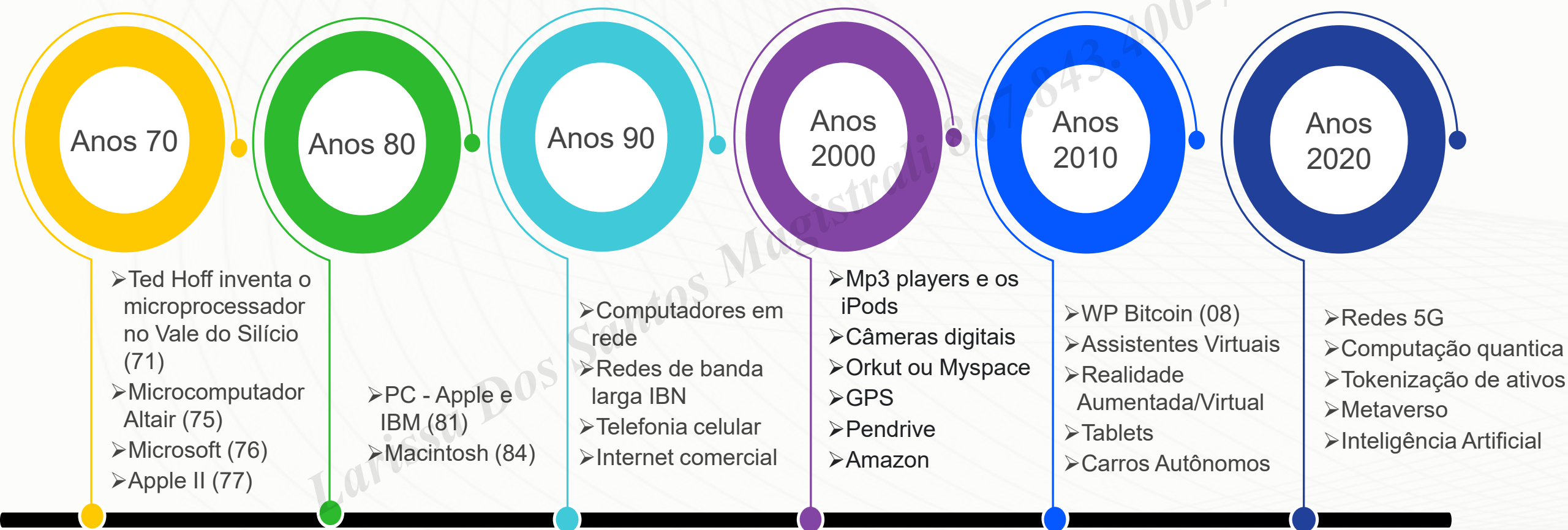
Dinamismo e constante atualização: Acompanha a rápida evolução tecnológica, por isso as normas precisam ser flexíveis e adaptáveis.

Globalidade e transnacionalidade: Internet não conhece fronteiras, logo, problemas ultrapassam jurisdições nacionais.

Proteção de direitos fundamentais: Busca equilibrar inovação com garantias individuais.

Flexibilidade normativa: Uso de princípios gerais (como proporcionalidade, finalidade, minimização de dados), tendo uma abordagem “tecnologicamente neutra”, para não engessar inovações.

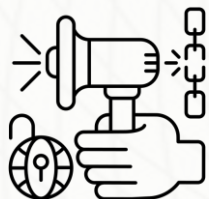
Direito Digital – Definição, Características e Aplicações



A internet e novos desafios



Privacidade e
Proteção de
dados e
remoção de
conteúdo



Liberdade de
expressão e
Identificação na
rede



Monitoramento
dos empregados
e códigos de
conduta



Incidentes de
Segurança e
Fraudes digitais



Uso indevido de
marcas



Direito de
arrependimento
nos meios
online

Direito Digital no Mundo

MARCOS LEGISLATIVOS NO MUNDO

Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital (DMCA) – (EUA - 1998):



uma das leis mais importantes em termos de direitos autorais digitais, criminaliza a produção e disseminação de tecnologia, dispositivos ou serviços destinados a contornar medidas de proteção de direitos autorais.

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) – (EU - 2018):



impõe regras estritas sobre o tratamento de dados pessoais e concede aos indivíduos direitos significativos sobre seus dados, tem alcance global, afetando empresas fora da UE que tratam dados de cidadãos da UE.

Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) – (EUA – 2020):



uma das leis estaduais de privacidade de dados mais abrangentes nos EUA, oferece aos residentes da Califórnia direitos extensos sobre seus dados pessoais, incluindo o direito de saber quais dados são coletados e o direito de solicitar a exclusão desses dados.

Direito Digital Brasil

Marco Civil da Internet (MCI) - Brasil (2014)

Lei nº 12.965/2014: estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. É frequentemente referido como a "Constituição da Internet" no país.

Neutralidade da Rede: Exige que o tráfego de dados na internet seja tratado sem discriminação por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.

Privacidade e Proteção de Dados: Estabelece a proteção da privacidade e dos dados pessoais como um direito fundamental do usuário.

Liberdade de Expressão: Garante a liberdade de expressão online e estabelece que a responsabilidade pelo conteúdo gerado pelos usuários recai sobre os próprios usuários, exceto em casos específicos determinados por ordem judicial

Guarda de Registros: Define regras para a guarda e proteção de registros de conexão (1 ano) e de acesso a aplicações de internet (6 meses).

Responsabilidade dos Provedores: Estabelece que os provedores de conexão não são responsáveis pelo conteúdo gerado por terceiros, mas os provedores de aplicações na internet podem ser responsabilizados civilmente em determinadas circunstâncias (não exclusão por ordem judicial ou em caso de notificação por crime sexual).

Marco Legal das Criptomoedas

Lei nº 14.478/2022

**Vigência: após 180 dias (22/12/22)
– final de junho de 2023**

Lei de Criptomoedas nº 14.478/2022

Todas as representações (ativos) digitais de valor, que podem ser negociados ou transferidos eletronicamente e para pagamento ou para investimento.

Não regulamentados pela Lei

Reais e ativos vinculados a moedas tradicionais estrangeiras
Programas de pontos, recompensas e fidelidade

Parecer CVM nº 40 (14/10/22)

Valores mobiliários e ativos financeiros - Criptoativos - Consolida as orientações para a classificação de criptoativos como valores mobiliários. Forma como poderá exercer poderes para normatizar, fiscalizar e disciplinar a atuação dos integrantes do mercado de capitais.

IN 1888 – 2019

Define as regras para declaração de operações com criptoativos para pessoas físicas e prestadores de serviços estabelecidos no Brasil.

Autoridade Governamental

Regras para prestadoras de serviços de ativos digitais

Lei nº 14.478/2022

1

Condições para o exercício de cargos estatutários e/ou de administração

2

Condições e prazos, para a autorização de funcionamento e movimentações acionárias

3

Regras de supervisão

4

Regras de cancelamento, de ofício ou a pedido, das autorizações de funcionamento

5

Fixação de hipóteses em que as atividades serão incluídas no mercado de câmbio ou submeter à regulamentação de capitais brasileiros no exterior e capitais estrangeiros no País

Direito Digital Brasil x Mundo

Marcos Legislativos no mundo

Código Penal



Fraude com a utilização de ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros (Art. 171-A do Código Penal)
Reclusão: 4/8 anos, e multa.

Crimes Financeiros



Operações com ativos virtuais, inclusive intermediação, negociação ou custódia foram equiparados a instituições financeiras (Lei no 7.492/86)

AML (Anti-Money Laundering)



Agravamento penas do crime de lavagem e ocultação de capitais de 1/3 a 2/3 a mais da pena de reclusão padrão de 3 a 10 anos

COAF



Atividades sujeitas a Lei 9.613/1998 (Lei do COAF e Prevenção a Lavagem de Dinheiro), devendo essas empresas manter registro das transações

LGPD (Lei nº 13.709/2018)



OBJETO

Tratamento de dados pessoais

Realizado por pessoa física ou
Jurídica Pública ou privada
Independentemente do meio
(digital inclusive)



OBJETIVO

Proteger os direitos
fundamentais de:

- Liberdade
- Privacidade
- Livre desenvolvimento da
personalidade

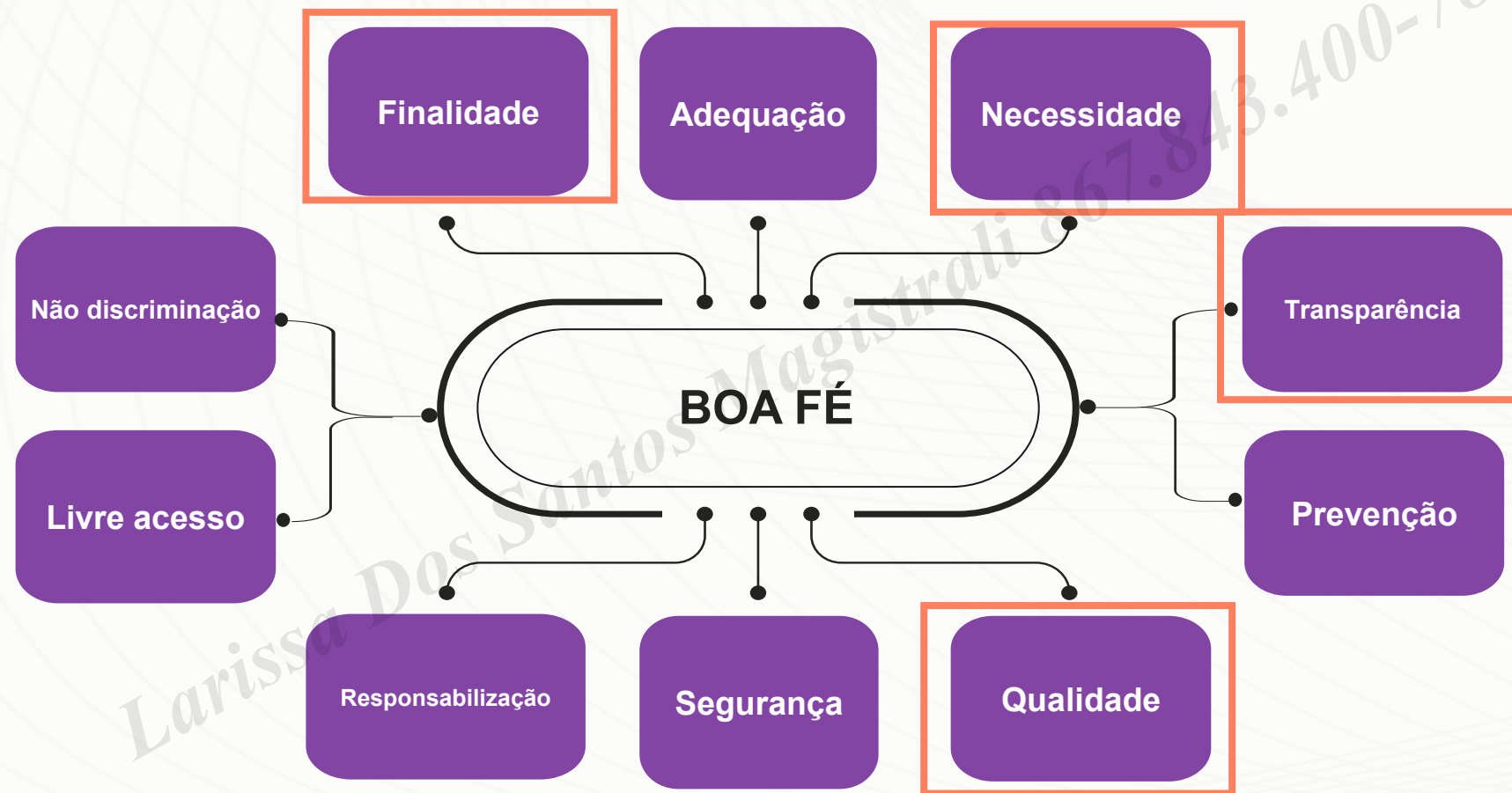
A finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, é de proteger...



- a) Os dados das pessoas físicas e jurídicas
- b) O tratamento de dados realizado exclusivamente no meio digital
- c) Os direitos fundamentais da pessoa física (privacidade, liberdade etc.)
- d) As atividades de proteção de dados realizadas por empresas públicas.

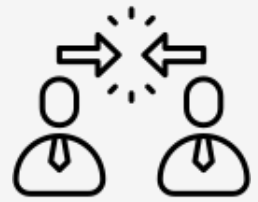


Princípios

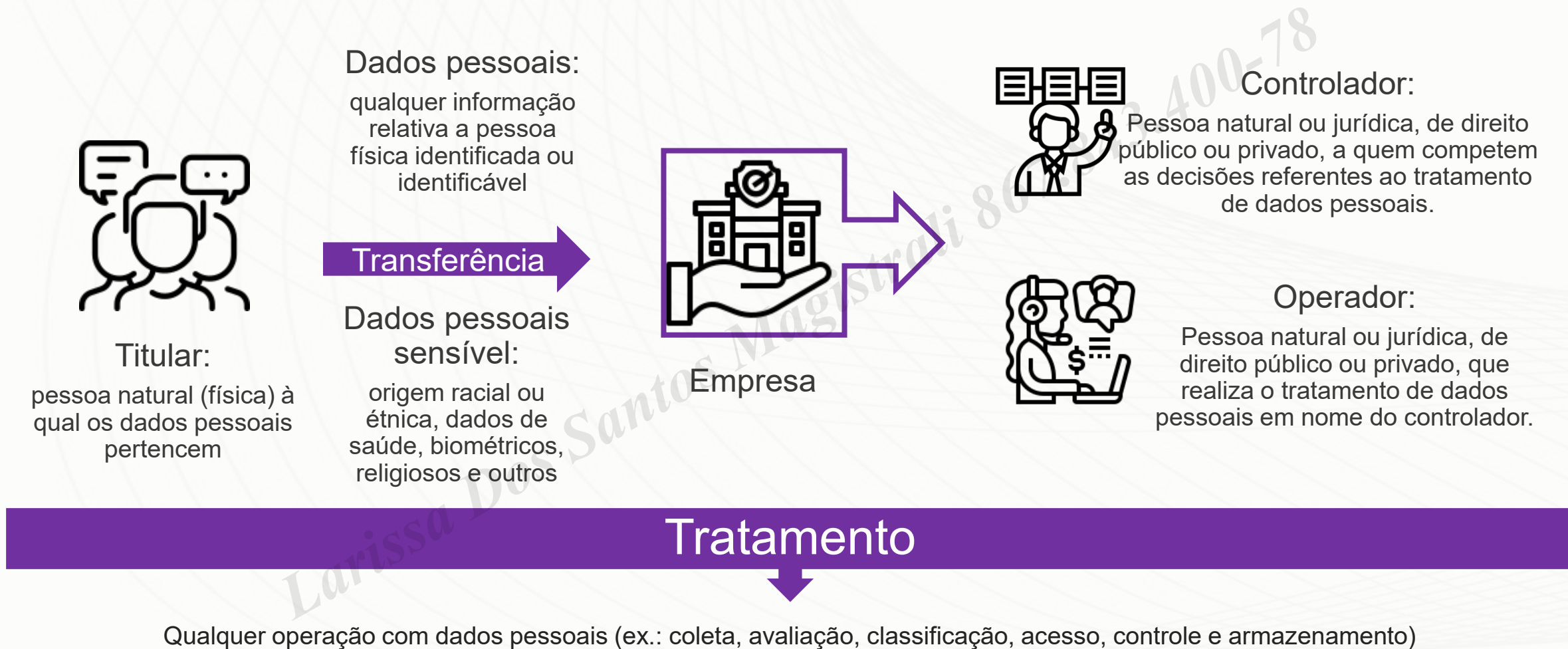


Bases legais

Todo tratamento de dados pessoais deve estar classificado em uma hipótese legal adequada, que pode ser:

Consentimento 	Legítimo Interesse 	Cumprimento de obrigação legal ou regulatória 	Execução de contrato 	Exercício regular de direitos 	Prevenção a fraude 
Execução de políticas públicas 	Proteção ao crédito 	Proteção a vida 	Tutela da Saúde 	Estudos por órgãos de pesquisa 	

Definições essenciais- LGPD (Lei nº 13.709/2018)



Definições essenciais- LGPD (Lei nº 13.709/2018)



Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD):

órgão responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Brasil.



Encarregado (DPO):

Pessoa ou entidade designada por um **controlador** de dados para atuar em seu nome no tratamento de dados pessoais, sendo o canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados



Suboperador:

pessoa ou empresa contratada pelo operador para auxiliar no tratamento de dados pessoais, sempre em nome do controlador.

O que são dados pessoais?

- a) Apenas dados cadastrais como nome, endereço e números de documentos
- b) Somente aqueles que se referem à intimidade
- c) Informações sobre a saúde financeira da empresa
- d) Qualquer informação referente pessoa física, identificada ou identificável



Direito dos titulares

- Confirmação da existência de tratamento
- Acesso
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados
- Anonimização, bloqueio ou eliminação
- Portabilidade
- Eliminação dos dados pessoais tratados com base no consentimento
- Informações sobre compartilhamento dos dados
- Negativa de consentimento: informações e consequências
- Revogação do consentimento
- Peticionamento contra o controlador
- Oposição ao tratamento não consentido
- Revisão de decisão automatizada
- Informações sobre os critérios da decisão automatizada



Dados Pessoais Sensíveis

- Dados pessoais sensíveis: é um rol determinado pela ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), e tem tratamento diferenciado, pois podem gerar discriminação, são eles;



Origem racial
ou étnica



Convicção religiosa



Opiniões Políticas



Orientação sexual/
de gênero



Filiação a sindicatos ou
organização de caráter religioso,
filosófico ou político



Informações de saúde
ou à vida sexual



Dados genéticos ou
biométricos.

As bases legais para tratamento são diferentes, não podendo ser Legítimo Interesse, Proteção ao crédito ou Execução de contrato ou procedimentos preliminares.

Transferência Internacional

Regulado pela Resolução nº19 da ANPD

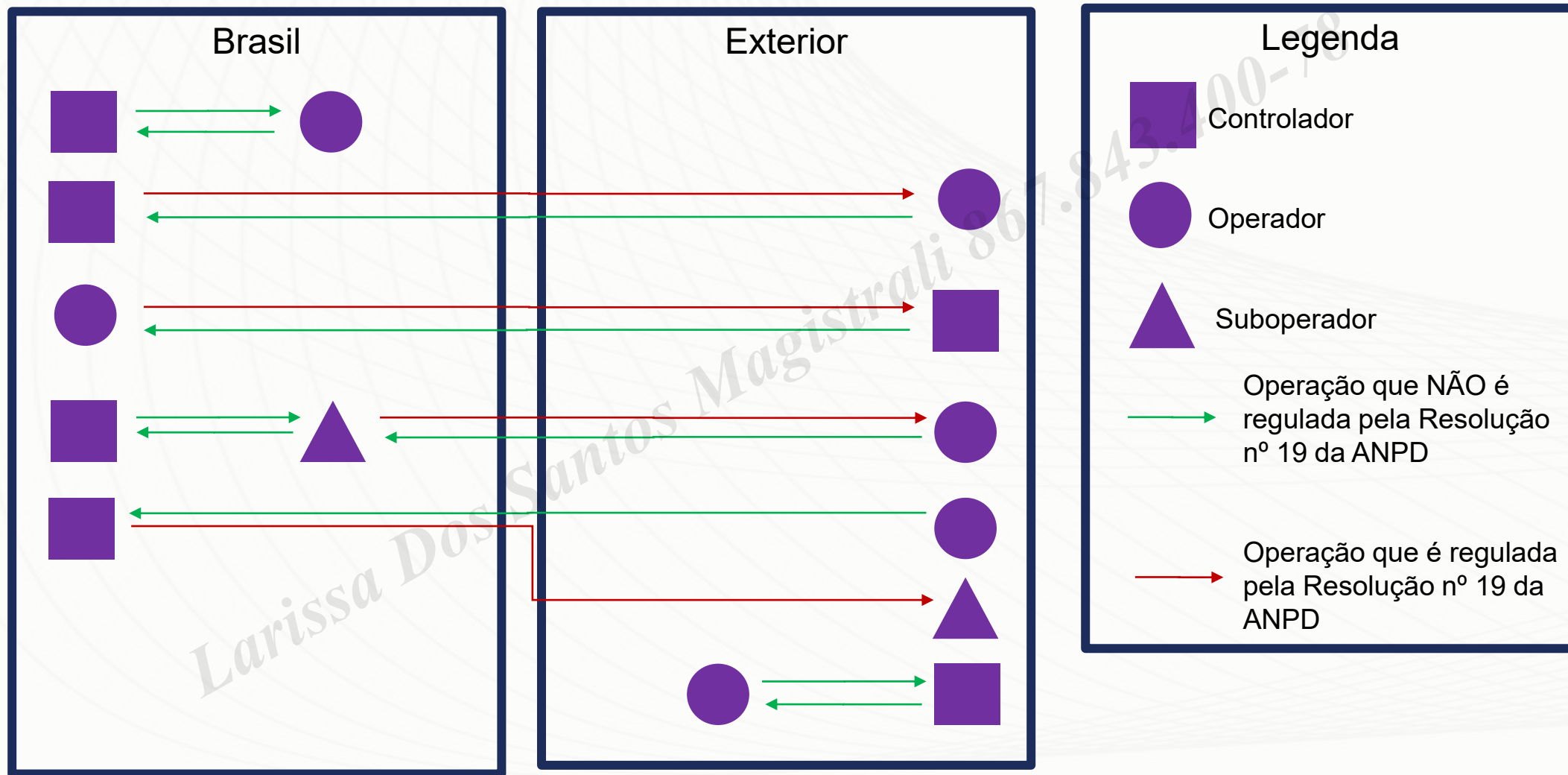
Define critérios para a transferência internacional de dados, complementando o art. 33 da LGPD, como por exemplo:

- Elaboração do método para regular a transferência, pode ser:
- Cláusula padrão contratual
- Normas Corporativas Globais
- Cláusulas Contratuais Específicas

Cláusulas Padrão Contratual	Normas Corporativas Globais	Cláusulas Padrão Específicas
Disponibilizadas pela ANPD no anexo II da resolução em questão	Devem ser empresas do mesmo grupo/conglomerado	Para situações que não são abrangidas pelas Cláusulas Padrão Contratual
Não precisa de prévia autorização	Precisa ser submetida a aprovação da ANPD	Precisa justificar a necessidade para a ANPD que aprova
Prós: Já estão aprovadas pela ANPD e não há prejuízo em sua utilização, não prejudicando negativamente os negócios e pode se usar com terceiros. Também é a forma mais rápida de se regularizar Contras: Não é alterável	Prós: Soluções únicas para cada empresa, e uma vez implementada, os dados pessoais podem ser transferidos livremente Contras: Processo demorado e complexo que envolve tempo e custo. A sua implementação exige consideração sobre como torná-las vinculativas e como estruturar a responsabilidade da empresa em caso de violação.	Usada apenas em momentos pontuais, portanto, precisa ser avaliada a necessidade no caso concreto.

Transferência Internacional

Regulado pela Resolução nº19 da ANPD



Sanções Administrativas

Advertência



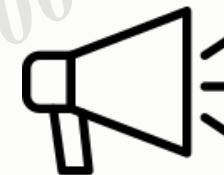
Com indicação de prazo para a adoção de medidas corretivas.

Multa simples ou diária



Até 2% da receita do grupo no Brasil no último exercício, limitada a R\$50 milhões.

Publicização



Após devidamente apurada e confirmada a infração.

Bloqueio



Do banco de dados pessoais a que se refere a infração.

Eliminação



Dos dados pessoais a que se refere a infração.

Suspensão parcial



Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por até 6 meses, prorrogável por igual período

Proibição parcial ou total



Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados

Qual agente de tratamento trata dados em nome e sob orientações de outro agente?



- a) Controlador
- b) Encarregado
- c) Operador
- d) ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais)



Compliance Digital

Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Compliance Digital

- A falta de Compliance afeta significativamente as empresas, gerando impactos :

- Financeiros:

Equifax pagará até US\$ 700 milhões por vazamento de dados pessoais

A agência de crédito admitiu que hackers tinham roubado de seu sistema dados pessoais de praticamente metade da população dos EUA

<https://exame.com/negocios/equifax-pagara-ate-us-700-milhoes-por-vazamento-de-dados-pessoais/>

- Reputacionais:

31% das empresas brasileiras perdem reputação após ataques

Da Redação 29/07/2025 19:04

Após um ciberataque, muitas empresas concentram seus esforços em restaurar sistemas e operações, mas acabam negligenciando um custo silencioso e duradouro: o dano à reputação. Segundo pesquisa da Kaspersky, 31% das empresas brasileiras que sofreram ataques nos últimos dois anos relataram impacto direto em sua imagem.

<https://www.cisoadvisor.com.br/31-das-empresas-brasileiras-perdem-reputacao-apos-ataques/>

Maior vazamento de dados da História

- Não se tem certeza da origem do vazamento, mas As informações podem ter sido obtidas, provavelmente, a partir de ações de *phishing*.

Vazamento expõe bilhões de senhas do Google, Apple e meta, diz site

Segundo pesquisador, 30 conjuntos de dados foram expostos contendo de dezenas de milhões a mais de 3,5 bilhões de registros cada um

Redação, O Estado de S. Paulo, do Estadão Conteúdo

21/06/25 às 09:30 | Atualizado 21/06/25 às 10:11

Foram identificados "30 conjuntos de dados expostos contendo de dezenas de milhões a mais de 3,5 bilhões de registros cada um", que, no total, ultrapassariam a marca de 16 bilhões de dados vazados, afirmou Vilius Petkauskas, pesquisador da Cybernews, à *Forbes*.

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/vazamento-expoe-bilhoes-de-senhas-do-google-apple-e-meta-diz-site/>

Maior vazamento de dados do Brasil

- Também não se tem certeza de onde se originou o vazamento, mas acreditam que tenham sido o compilado de dados extraídos de diversas fontes.

Fotos e até salários estão entre os dados vazados de 223 milhões de brasileiros

Raphael Coraccini, colaboração para o CNN Brasil Business

27/01/21 às 13:07 | Atualizado 27/01/21 às 13:07

Fotos de rosto, scores de crédito, endereços e até salários foram expostos no que está sendo considerado o maior vazamento de dados já registrado no país, que atingiu 223,74 milhões de brasileiros vivos ou mortos. É mais do que a população atual do Brasil.

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/fotos-e-ate-salarios-estao-entre-os-dados-vazados-de-223-milhoes-de-brasileiros/>

Consequências do vazamento para o titular

- Fraudes financeiras
- Roubo de identidade
- Danos à reputação
- Sofrimento de danos morais e materiais.



Compliance Digital

Third Top FTX Executive Pleads Guilty in Fraud Investigation

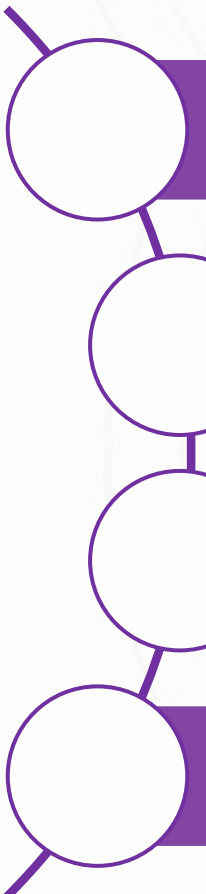
Nishad Singh, an FTX founder, pleaded guilty to criminal charges and agreed to cooperate with prosecutors investigating Sam Bankman-Fried.

Give this article



- 2022- Changpeng Zhao (CEO of Binance) vendeu a sua participação na FTX de volta para Bankman-Fried. Zhao disse em novembro que também venderia os tokens FTT recebidos em pagamento devido a sua preocupação com a estabilidade financeira da FTX, o que ocasionou uma queda nos preços do FTT.
- Os traders correram para retirar ativos da FTX, causando uma falta de capital de USD 8 bilhões. A Binance ofereceu um empréstimo para FTX, mas depois recuou, forçando a FTX a pedir falência em 11/11/22.
- O colapso da FTX provocou investigações do Departamento de Justiça e da SEC (Securities and Exchange Commission) focada em identificar se a FTX usou indevidamente fundos dos clientes para suportar a Alameda Research, uma plataforma de trading crypto. que Bankman-Fried ajudou a fundar.
- Em 12/12/22, Bankman-Fried foi preso nas Bahamas por mentir aos investidores e cometer fraude. No dia seguinte, a S.E.C. também abriu processo civil por fraude de valores mobiliários.

Regras que independem da regulamentação Lei nº 14.478/2022



Boas práticas de governança

Analisar riscos, transparência, proteção a poupança e dados pessoais

Alinhamento com o CDC e demais legislações

Atuação na prevenção contra financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa

Qual alternativa possui princípios da LGPD?



- a) Consensualismo, equilíbrio econômico, publicidade
- b) Moralidade administrativa, função social, autonomia de vontades
- c) Liberdade das partes, impessoalidade, moralidade
- d) Finalidade, necessidade, transparência, segurança



Transparência x privacidade

Transparência: Princípio Fundamental na Administração Pública

Lei de Acesso à Informação (LAI)

A transparência no Brasil é amplamente regida pela Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei nº 12.527/2011. Esta lei estabelece que o acesso à informação pública é um direito fundamental e impõe aos órgãos públicos a obrigação de divulgar informações de interesse público, salvo em casos específicos onde a lei exige sigilo.

Objetivos da Transparência

Combate à Corrupção: A transparência é vista como uma ferramenta essencial no combate à corrupção, permitindo que cidadãos e órgãos de controle tenham acesso a informações que possam revelar atos ilícitos.

Fortalecimento da Democracia: Ao garantir acesso à informação, a LAI promove uma maior participação cidadã e fortalece as instituições democráticas.

Transparência x privacidade

O Equilíbrio entre Transparência e Privacidade

Desafios de Conciliação

O desafio no Brasil é conciliar a necessidade de transparência, especialmente em relação às atividades governamentais, com o direito à privacidade dos indivíduos. Enquanto a LAI promove um ambiente de abertura e acesso à informação, a LGPD impõe limites para proteger dados pessoais.

Casos de Conflito

Divulgação de Informações de Funcionários

Públicos: Um exemplo de conflito surge na divulgação de informações de funcionários públicos. Enquanto a transparência exige certa divulgação, a LGPD protege contra a exposição indevida de dados pessoais.

Dados Públicos x Dados Sensíveis: A distinção entre o que constitui dados públicos e dados sensíveis é um ponto crítico, onde o direito à privacidade pode limitar a extensão da transparência.

Transparência x privacidade

O Equilíbrio entre Transparência e Privacidade

Search histories, location data, text messages: How personal data could be used to enforce anti-abortion laws



By [Jennifer Korn](#) and [Clare Duffy](#), CNN Business

🕒 8 min read · Updated 4:27 PM EDT, Fri June 24, 2022

Os precedentes existem e são relativamente recentes. Em 2017, uma reportagem do Washington Post revelou a história de uma mulher do Mississippi acusada de homicídio culposo, após seu histórico na Internet revelar que ela havia procurado medicamentos para aborto durante o terceiro trimestre de gravidez. Ela acabou dispensada da acusação por decisão do júri.

Em 2015, outra mulher, dessa vez no estado de Indiana, foi condenada a 20 anos de prisão por feticídio e negligência infantil depois que a polícia encontrou mensagens de texto em seu celular encomendando drogas abortivas de Hong Kong. “Não consigo nem imaginar a profundidade das informações que meu telefone tem sobre minha vida”, disse à Reuters Cynthia Conti-Cook, pesquisadora de tecnologia da Fundação Ford.

Transparência x privacidade

O Equilíbrio entre Transparência e Privacidade



<https://www.jota.info/coberturas-especiais/protecao-de-dados/lai-v-lgpd-itu-tera-de-divulgar-dados-completos-de-remuneracao-de-servidores-16082022>

O município de Itu foi obrigado a divulgar adequadamente dados completos sobre a remuneração de seus servidores por meio do portal da transparência e cumprir os dispostos na **Lei de Acesso à Informação** (LAI). A decisão foi proferida por unanimidade pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), no âmbito de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

A ação foi baseada em inquérito civil instaurado para verificar as medidas tomadas pelo município, visto que os dados de servidores públicos indicados por cargos estavam incompletos. O Ministério Público disse que tentou o ajustamento da conduta, mas Itu não aceitou a inclusão no portal da transparência dos dados referentes à remuneração por entender que a medida seria desnecessária.

Relembrando: Para todo tratamento de dados pessoais, deve haver o consentimento do titular?



- a) Verdadeiro
- b) Falso



Larissa Dos Santos Magistrali 867.843.400-78

Segurança da informação

Tipos de ataques cibernéticos

Phishing: Engano por e-mails, mensagens ou sites falsos.

Malware (Software Malicioso)

Vírus: infectam arquivos e se espalham.

Ransomware: sequestra dados e exige resgate.

Spyware: espiona atividades do usuário.

Trojan: disfarçado de programa legítimo, permite acesso remoto.

Engenharia Social: Manipulação psicológica para obter informações.

Ataques DDoS (Negação de Serviço): Envio massivo de requisições para derrubar servidores, afetando sites, aplicativos e serviços online.

Brute Force (Força Bruta): Tentativas automáticas de adivinhar senhas.

Exploração de Vulnerabilidades: Uso de falhas em sistemas ou softwares, para permitir acesso não autorizado ou controle total.

Man-in-the-Middle (MitM): Interceptação de comunicações entre duas partes.

Risco maior em redes Wi-Fi públicas sem criptografia.

SQL Injection: Inserção de comandos maliciosos em formulários web, para manipular ou roubar dados de bancos de dados.

Cross-Site Scripting (XSS): Injeção de scripts maliciosos em páginas web, podendo roubar cookies, redirecionar usuários ou alterar conteúdo.

Segurança da informação

Aumento de ataques cibernéticos no Brasil em 2025

Ataques cibernéticos sobem 30% no país pós tarifaço; empresa vê hacktivismo

CEO da TI Safe avalia que discurso de Trump contra o Brasil inflamou ações criminosas

João Nakamura, da CNN, em São Paulo

08/08/25 às 03:00 | Atualizado 08/08/25 às 06:01

<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/negocios/ataques-ciberneticos-sobem-30-no-pais-pos-tarifaco-empresa-ve-hacktivismo/>

Home > Inteligência Artificial

Brasil registra 315 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos somente em 2025, aponta Fortinet

No primeiro semestre deste ano, América Latina foi alvo de 374 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos, dos quais 84% foram no Brasil

<https://exame.com/inteligencia-artificial/brasil-registra-315-bilhoes-de-tentativas-de-ataques-ciberneticos-somente-em-2025-aponta-fortinet/>

Segurança da informação

Phishing

- Phishing é uma **fraude online** na qual criminosos se passam por uma entidade confiável, como uma empresa, banco ou órgão governamental, para enganar a vítima e roubar dados pessoais e/ ou confidenciais.



Instituto de Longevidade MAG

Phishing é o golpe virtual mais comum no Brasil com 553 milhões de ataques

Phishing lidera ataques no Brasil, com 553 milhões de tentativas em um ano. Entenda como ele funciona e confira dicas para proteger seus...

<https://institutodelongevidade.org/longevidade-e-comportamento/tecnologia/phishing-golpe-virtual>

Segurança da informação

Phishing



Segurança da informação

Ransomware

Forma **mais agressiva de malware**, acessa e criptografa os dados.

Criminosos geralmente agem **exigindo pagamento em troca da liberação dos dados**

Vulnerabilidade



E-mails fraudulentos

Falha de segurança de
empregado

Bloqueio/ Sequestro



Ações nocivas,
geralmente utilizada
criptografia

Extorsão



Pagamento de resgate ou
restauração das configurações
de fábrica

Segurança da informação

De quem é a responsabilidade?

Informação e dados pessoais existem em toda a empresa, e **muitos não estão em computadores**

Todos são responsáveis por cuidar das informações e dados pessoais espalhados nas áreas em planilhas, tabelas, comunicações no WhatsApp, etc.

Leis como a LGPD **afetam toda a sociedade**, são chamadas de leis sociais, como se fosse um Código de Defesa do Consumidor

Segurança da informação

Ameaças internas: Falha Humana



Upload de arquivos de **máquinas da empresa** para **dispositivos pessoais**, e vice-versa



Compartilhamento de **senhas** ou informações, sem observância de **restrições de acesso**



Uso de aplicativos de comunicação **não oficiais**, para **fins profissionais**

Segurança da informação

Ameaças internas: Falha Humana



Envio de
e-mail e/ou documentos
**personais, para e-mail da
empresa**

Envio de
e-mail e/ou documentos **da
empresa para e-mails
pessoais**

Segurança da informação

Ameaças internas: Falha Humana



Documentos e arquivos **em cima das mesas**, ou armazenados em **gavetas e armários** sem **segurança adequada**

Computador desbloqueado sem a **vigilância/presença do usuário** (home office ou na empresa)



Segurança da informação

Ameaças internas: Falha Humana



Perda



Revelação
não
autorizada



Acesso
indevido

Qualquer evento que possa causar dano, **confirmado ou não**, é um incidente de segurança, devendo comprometer:

- **Confidencialidade**
- **Integridade**
- **Disponibilidade**



Alteração



Destruição

Relembrando: A quem cabe tomar as decisões referentes à forma e duração do tratamento dos dados?



- a) Operador
- b) Controlador
- c) Encarregado
- d) ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais)



Incidentes de Segurança

Segurança da informação é responsabilidade de todos

Valor

25 ANOS

100 ANOS DE GLÓRIA

Legislação

STJ responsabiliza Enel por vazamento de dados de cliente após ataque hacker

Decisão da 3ª Turma é o primeiro precedente a aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais



SENTENÇA CONFIRMA JUSTA CAUSA DE TRABALHADOR POR ACESSO INDEVIDO A CONTA BANCÁRIA DE FIGURAS PÚBLICAS

Esta notícia foi visualizada 11436 vezes

Publicada em: 18/02/2025 / Atualizada em: 18/02/2025

Superior Tribunal de Justiça (STJ) que **responsabilizou a Enel por um vazamento de dados de clientes**, mesmo após a empresa tentar argumentar que a **falha foi causada por um ataque cibernético de terceiros**. O tribunal considerou que a Enel não adotou as medidas de segurança necessárias para proteger os dados, violando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

<https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2024/12/05/stj-responsabiliza-enel-por-vazamento-de-dados-de-cliente-apos-ataque-hacker.ghtml>

Um operador de teleatendimento foi dispensado por justa causa por acessar indevidamente contas bancárias de clientes, entre eles um jogador de futebol e um cantor de música sertaneja.

<https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/sentenca-confirma-justa-causa-de-trabalhador-por-acesso-indevido-a-conta-bancaria-de-figuras-publicas>

Incidentes de Segurança

Segurança da informação é responsabilidade de todos

EMPREGADO VIOLA LGPD EM PEDIDO DE RESCISÃO INDIRETA E É PUNIDO COM JUSTA CAUSA

Esta notícia foi visualizada 102508 vezes

Publicada em: 01/03/2023 / Atualizada em: 01/03/2023



compartilhar



compartilhar



tweet

A análise da julgadora considerou que “o autor violou a intimidade e a privacidade de terceiros, pessoas naturais clientes da reclamada, e infringiu a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, utilizando dados sensíveis de forma ilícita. Ainda, fez com que a empresa infringisse a LGPD, pois esta era a responsável pela guarda dos dados sensíveis de seus clientes. Por fim, o reclamante descumpriu norma expressa da reclamada, da qual o reclamante foi devidamente cientificado.”

<https://ww2.trt2.jus.br/noticias/noticias/noticia/empregado-viola-lgpd-em-pedido-de-rescisao-indireta-e-e-punido-com-justa-causa>

Relembrando: São exemplos de dados pessoais sensíveis:



- a) Dados biométricos, origem racial, dados de saúde
- b) Preferências de consumo, nº do cartão de crédito, CPF
- c) Extrato bancário, CPF, certidão de casamento
- d) Certidão de nascimento, título de eleitor, PIS



Direito Digital nas estratégias jurídicas das empresas

GOVERNANÇA DIGITAL:

Estrutura para gerir e direccionar a TI, alinhando-a com os objetivos estratégicos da empresa. Essencial para garantir que a transformação digital seja eficaz, segura e alinhada com as regulamentações e políticas internas. Os desafios incluem a gestão de dados, privacidade, segurança cibernética e conformidade com leis como a LGPD.

MATURIDADE DIGITAL:

Empresas devem avaliar sua prontidão para a transformação, considerando infraestrutura tecnológica, cultura organizacional e competências digitais. Investimento em treinamento e desenvolvimento de uma cultura que valoriza a inovação e a adaptação digital.

IMPACTO DA IA:

A IA está remodelando processos de negócios, oferecendo insights avançados e automatizando tarefas complexas. Incluem questões éticas, viés algorítmico, necessidade de dados de qualidade e habilidades especializadas para gestão e interpretação. As empresas precisam de estratégias claras para implementação de IA, incluindo governança de dados, infraestrutura de TI robusta e parcerias estratégicas para desenvolvimento e implementação de soluções de IA.

Direito Digital nas estratégias jurídicas das empresas

INTEGRAÇÃO EM OUTRAS ÁREAS

Trabalho conjunto com outras práticas jurídicas para desenvolver soluções integradas, abordando desde questões de conformidade até aspectos jurídicos de novas tecnologias.

GOVERNANÇA E COMPLIANCE

Revisão de políticas, contratos e códigos de conduta para alinhar as práticas digitais com as melhores práticas de mercado e legislação vigente.

GESTÃO DE CRISES

Apoio em investigações de incidentes, interface com autoridades e reguladores, e gestão de impactos negativos em eventos de segurança da informação.

DIRETORIA E CONSELHOS

Necessidade de atualização constante sobre tecnologias emergentes e práticas de governança digital, ao mesmo tempo que encontrar o equilíbrio certo entre adotar inovações tecnológicas e gerenciar os riscos associados. Liderar a mudança cultural necessária para uma transformação digital bem-sucedida, superando a resistência interna.

INOVAÇÃO E STARTUPS

Análise jurídica de startups e empresas inovadoras, abordando aspectos legais de novos modelos de negócios e tecnologias emergentes.

Direito Digital nas estratégias jurídicas das empresas

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Avaliação jurídica sobre segurança da informação e fraudes digitais, incluindo mitigação de riscos cibernéticos, gestão de crises e remediação após incidentes.

PROTEÇÃO DE DADOS E PRIVACIDADE

Estruturação e implementação de programas de adequação à LGPD, consultoria em proteção de dados para o dia a dia das empresas e gestão de crises decorrentes de vazamentos de dados.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (BIG DATA E DATA ANALYTICS)

Consultoria para garantir que o uso de IA respeite normas aplicáveis, siga princípios éticos e esteja estruturado para mitigar riscos.

COMÉRCIO ELETRÔNICO

Elaboração e revisão de políticas de privacidade, termos de uso, contratos e regulamentos para e-commerce.

BLOCKCHAIN, TOKENIZAÇÃO E CRIPTOMOEDAS

Assessoria em projetos baseados em blockchain, incluindo investimentos com tokens e criptomoedas, e questões jurídicas relacionadas às NFTs.

METAVERSO

Estruturação de ambientes digitais seguros juridicamente que promovam desenvolvimento empresa sem violar direitos de terceiros e proteger a empresa.

Relembrando: A que se refere o princípio da necessidade?



- a) Os dados não podem estar desatualizados
- b) Dever de aplicar medidas técnicas para garantir a segurança dos dados
- c) Deve ser utilizado o mínimo de dados para atingimento da finalidade
- d) O titular deve ter acesso facilitado às suas informações



Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

Impactos da LGPD no cadastro

Reduzir somente ao necessário

Abandonar a prática de pedir informações que não são essenciais para a execução do contrato de compra e venda com o consumidor.

Regras de acesso

Os dados devem ser armazenados considerando a necessidade de acesso, que deve ser limitado através de regras. Outra opção é manter uma base centralizada, com acesso exclusivo a um time gestor.

Manter correto e atualizado

Adotar os cuidados necessários para que os dados dos consumidores estejam sempre corretos e atualizados.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

O indivíduo é um lead, mas também um titular

O titular precisar estar informado

É preciso ser transparente e passar informações completas para os titulares sobre quais serão as finalidades dos dados pessoais coletados.

Cuidado na abordagem

Mesmo que o lead tenha entrado em contato ativamente com a sua empresa, é preciso se identificar, informar ao lead sobre o tratamento de seus dados, ter conhecimento da origem dos dados, manter o controle com o lead.

O lead pode mudar de ideia

Ainda que o lead tenha solicitado um contato ou proposta comercial, ele pode, a qualquer momento, interromper essa comunicação.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

Impactos da LGPD na análise de dados

Entender a origem do dado

Evitar a famosa “compra de base de dados”. Caso obtenha dados com parceiros, certifique-se da origem, de como foram obtidos e se podem ser compartilhados com você.

Melhoria de qualidade nos dados

Os dados coletados devem ser necessários ao desenvolvimento da estratégia, evitando que as empresas colem informações exageradas ou mesmo desnecessárias aos fins propostos.

Finalidade para qual foi disponibilizado

Somente utilizar os dados para as finalidades informadas quando da coleta. Uma vez atingida a finalidade, anonimizar ou excluir os dados.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

Impactos da LGPD na análise de dados

Uso cuidadoso de dados pessoais de acesso público

Embora dispensem o consentimento, o uso de tais dados possui limitações, como atender aos princípios da finalidade, adequação e necessidade

Dados sensíveis

Segmentação de campanha com dados sensíveis deve ser justificada. Públicos fragmentados por raça, gênero, orientação sexual, opinião política, religião, requerem maior atenção.

Dados antigos

Deve fazer o clearance, ou seja, é preciso que as empresas verifiquem toda a base atual, assegurando que todos os inscritos autorizaram o envio dos e-mails. Aqueles que não consentiram explicitamente devem ser abordados e a permissão solicitada.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

Impactos da LGPD na análise de dados

Segregação de dados sensíveis ou confidenciais

Separe o armazenamento de dados sensíveis ou confidenciais dos dados comuns. Adicionar alguma barreira, mas não bloquear o acesso a tais dados, pode ser usado como um sinal para indicar que merece um maior grau de cuidado.

Estratégia do jardim murado

Adote a estratégia de dividir os processos no pipeline de processamento de dados para rastrear e identificar dados sensíveis ou confidenciais e impedir que eles se espalhem para lugares não intencionais ou desconhecidos.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

Proteção de dados em marketing

Newsletter

Assessoria de Imprensa e/ou de Relações Públicas

Treinamento de parceiros

Faça o possível para que eles também estejam em conformidade com a LGPD

Dados cadastrais dos targets

Centralizado e sem acesso por diversas pessoas

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

Proteção de dados no marketing digital

Políticas de privacidade

Contemplar todas as estratégias de marketing digital.

Texto claro e de fácil compreensão.

Consentimento

Deve ser livre, transparente e inequívoco.

Usar e abusar de alertas, pop-ups e banners para informar o usuário sobre os dados que está coletando.

OPT-IN

Deixar o box desmarcado. O cliente marcará se aceita fornecer seu dado. A marcação representará seu aceite e se tem interesse na oferta.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

Proteção de dados no marketing digital

Uso de cookies, web beacons e pixels

Informar sobre a instalação de cookies para coleta de dados, inclusive se eles forem utilizados para campanhas no Facebook ou outras redes sociais, como é o caso do remarketing.

Relevância no conteúdo/ inbound

Adotar estratégia de interesse natural do usuário com a marca. Focar na qualidade do conteúdo que leve ao consentimento do consumidor ao uso de seus dados pessoais.

Conscientização dos profissionais do segmento

Treinamento é essencial para substituir velhos hábitos.

Tanto times internos quanto de parceiros precisam de treinamento.

Cenários de usos e aplicações da LGPD nos negócios

Proteção de dados no marketing digital

Uso cuidadoso da estratégia de preço dinâmico

Preços definidos conforme certas características do consumidor podem ser considerado comportamento discriminatório.

Melhor escolha dos parceiros de marketing

Certifique-se de que os seus parceiros de negócios também estão adequados às novas regras. Afinal, você poderá ser responsável pelos atos por eles cometidos.

Uso de tecnologias de identificação / monitoramento

Tecnologias de identificação como o reconhecimento facial e biometria ou de monitoramento e rastreamento, como web beacons, geolocalização e outros, elevam o risco de emissão de RIPD.

Análises de casos reais - Mundo

The New York Times

Cambridge Analytica e Facebook: O escândalo e as consequências até agora

Revelações de que consultores digitais da campanha de Trump usaram indevidamente os dados de milhões de usuários do Facebook causaram furor em ambos os lados do Atlântico. Veja como o The Times cobriu o caso.

- **Facebook – Cambridge Analytica**

A consultoria política Cambridge Analytica acessou dados de cerca de 87 milhões de usuários do Facebook para construir perfis psicológicos e segmentar propaganda política.

O modelo de consentimento permitia que, ao autorizar um app de teste de personalidade, também fossem coletados dados de amigos do usuário sem consentimento explícito — gerando um cruzamento massivo de dados para fins de manipulação eleitoral.

Este escândalo foi um dos motivadores para o fortalecimento de legislações de proteção de dados, como o GDPR (União Europeia) e a LGPD (Brasil).

Análises de casos reais - Mundo



- **Clearview AI – reconhecimento facial massivo**

Clearview AI construiu um banco de dados com mais de 20 bilhões de imagens faciais retiradas de redes sociais e da internet, sem consentimento claro dos titulares. A empresa oferecia seu sistema de reconhecimento facial para órgãos de segurança pública e outras entidades, permitindo identificar pessoas a partir de fotos (mesmo sem que essas pessoas sabiam que suas imagens estavam no banco).

Em vários países europeus, a Clearview foi multada ou proibida, por violar normas de privacidade e uso de dados biométricos.

<https://www.bbc.com/news/technology-61550776>

Análises de casos reais - Brasil

CASO META

Meta cumpre exigências da ANPD e poderá retomar, com restrições, o uso de dados pessoais para treinamento de inteligência artificial

Plano de conformidade aprovado pela ANPD determina que a empresa não realizará tratamento de dados de contas de crianças e adolescentes e implementará medidas que ampliam a transparência e simplificam a opção de negar o uso de dados pessoais

Publicado em 30/08/2024 07h33

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [WhatsApp](#) [Link](#)

- **META – Dados para treinamento de IA generativa**

A ANPD havia expedido medida preventiva suspendendo o uso de dados pessoais para treinamento da IA generativa pela empresa Meta, por considerar que tal tratamento poderia acarretar risco iminente de ocorrência de danos graves e irreparáveis ou de difícil reparação aos titulares. Como forma de ampliar a transparência, os usuários do Facebook e do Instagram receberão uma notificação por e-mail e no próprio aplicativo com informações claras e acessíveis sobre o tratamento de dados realizado pela empresa para fins de treinamento de seu sistema de inteligência artificial.

<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/meta-cumpre-exigencias-da-anpd-e-podera-retomar-com-restricoes-o-uso-de-dados-pessoais-para-treinamento-de-inteligencia-artificial>

Análises de casos reais - Brasil

ANPD proíbe pagamento por escaneamento de íris pela Tools for Humanity

Para ANPD, oferta de criptoativo em troca de escaneamento compromete "consentimento livre e informado" por parte dos usuários



por **Redação**

7:30 am - 27 de janeiro de 2025

- **Tools for humanity – Compra de dados biométricos**

Em razão da coleta de dados biométricos pela empresa Tools for Humanity - TFH, que é responsável pela fabricação da câmera avançada (Orb), utilizada para a coleta de dados da íris, da face e dos olhos dos titulares, com o objetivo de desenvolver “sistema de verificação de condição de humana única”, conhecido como World ID. A ANPD proibiu a compra e recentemente foi aberta a CPI da Íris.

<https://itforum.com.br/noticias/anpd-proibe-pagamento-tools-for-humanity/>

Análises de casos reais - Brasil

ANPD abre processo sancionador e emite determinações ao TikTok

ANPD determina a implementação de ações de regularização e abre processo sancionador contra rede social TikTok por potencial tratamento irregular de dados de crianças e adolescentes

Publicado em 04/11/2024 09h55 | Atualizado em 04/11/2024 09h58

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [🕒](#) [🔗](#)

- **TikTok – Dados de menores de idade**

A ANPD abriu processo sancionador contra o TikTok por suspeitas de tratamento irregular de dados de crianças e adolescentes. A plataforma foi obrigada a desativar o recurso "feed sem cadastro" e melhorar os mecanismos de verificação de idade. A medida visa garantir conformidade com a LGPD e proteger os direitos dos menores.

<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-processo-sancionador-e-emite-determinacoes-ao-tiktok>

Caso prático 1

- **Cenário:**

Uma startup desenvolveu um aplicativo de monitoramento de saúde que coleta dados de usuários (peso, frequência cardíaca, histórico de exercícios). A empresa deseja integrar com clínicas médicas para oferecer planos personalizados.

- **Pontos para análise:**

- **Base legal:** Os dados de saúde são dados sensíveis pela LGPD. Qual a base jurídica adequada (consentimento? tutela da saúde?)?
- **Privacy by Design:**
 - Minimização de dados: todos os dados coletados são realmente necessários?
 - Pseudonimização ou anonimização podem ser aplicadas antes de compartilhar com clínicas?
 - Transparência: como comunicar de forma clara aos usuários o uso e compartilhamento?
- **Riscos:**
 - Vazamento de dados sensíveis.
 - Uso secundário sem consentimento (ex.: vender dados a seguradoras).
- **Medidas técnicas:** Criptografia em trânsito e repouso, gestão de acessos, relatórios de impacto (DPIA).

Caso prático 2

- **Cenário:**

Uma rede de e-commerce utiliza ferramentas de análise para rastrear comportamento dos clientes (cliques, tempo na página, compras anteriores) e recomendar produtos. A equipe de marketing quer usar esses dados também para campanhas segmentadas em redes sociais.

- **Pontos para análise:**

- **Finalidade e compatibilidade:** O uso para recomendação interna é compatível, mas para campanhas externas exige nova análise de finalidade.
- **Privacy by Design:**
 - Limitar coleta de dados de navegação para o estritamente necessário.
 - Dar opção de opt-out para marketing direcionado.
 - Garantir que dados de analytics sejam pseudonimizados antes de exportar.
- **LGPD:**
 - Necessidade de consentimento para uso de dados para marketing em terceiros.
 - Direito de oposição do titular.
- **Riscos:**
 - Reidentificação a partir de dados pseudonimizados.
 - Impacto reputacional em caso de percepção de uso abusivo de dados.

Referências

- IBA

<https://www.ibanet.org/article/0634B90E-98DE-40E6-953F-2F63CB481F02>

- MIGALHAS

<https://www.migalhas.com.br/depeso/399923/a-ia-o-sultao-e-o-astronauta--cuidado-com-a-regulacao-prematura>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/391634/5-anos-de-lgpd--comemorar-ou-lamentar>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/389970/threads-como-a-sombra-do-twitter>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/375522/comentarios-sobre-o-estudo-de-tratamento-de-dados-de-criancas-da-anpd>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/368597/o-que-nos-mostra-a-recente-onda-de-demissoes-online-dos-unicornios>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/355452/d-i-diversidade-e-inclusao-e-totalmente-compativel-com-lgpd>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/348102/lgpd-as-editoras-e-as-gravadoras-de-musica-como-aplicar-a-lei-a-essa>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/347145/a-deteccao-facial-na-linha-4-do-metro-paulista-e-a-lgpd>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/346904/planos-de-saude-digitais-e-os-cuidados-necessarios-com-a-privacidade>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/343785/a-lgpd-e-a-sustentabilidade-do-setor-de-saude>

<https://www.migalhas.com.br/depeso/333818/habemus-lgpd>

Referências

- CONJUR

<https://www.conjur.com.br/2023-jul-18/helio-moraes-multa-anpd-vendas-base-dados/>

<https://www.conjur.com.br/2022-jul-17/helio-moraes-crowdfunding-falta-ousadia-cvm/>

- JOTA

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/tendencias-mundiais-em-crypto-13072019>

- Direito que Viabiliza Tecnologia

<https://direitoparatecnologia.com.br/protecao-de-dados-para-empresas-o-que-voce-precisa-saber/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/a-anpd-esclarece-pontos-relevantes-acerca-do-controlador-operador-e-encarrega/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/anpd-primeira-resolucao-fiscalizacao-penalidades/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/pk-classifica-como-muita-alta-a-severidade-do-vazamento-de-senha-do-ministerio-da-saude-que-expos-dados-de-16-milhoes-brasileiros/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/lgpd-06-dicas-praticas-para-promover-a-mudanca-cultural-na-sua-organizacao/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/saude-o-setor-mais-multado-pelo-gdpr/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/tudo-que-voce-precisa-saber-sobre-a-lei-geral-de-protecao-de-dados/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/praticas-do-setor-imobiliario-que-representam-riscos-a-violacao-a-lgpd/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/lgpd-como-implementar-na-sua-empresa/>

Referências

- [Direito que Viabiliza Tecnologia](#)

<https://direitoparatecnologia.com.br/10-principais-pontos-da-lei-de-protecao-de-dados-do-brasil/>

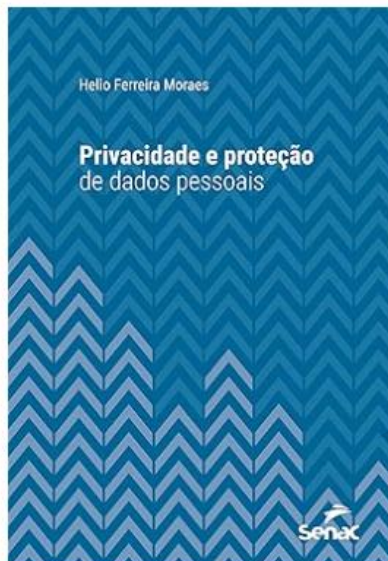
<https://direitoparatecnologia.com.br/roadmap-de-adequacao-das-empresas-a-lgpd/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/integralizacao-de-capital-social-com-criptomoeda/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/o-que-sao-os-nfts-a-nova-febre-do-mundo-cripto/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/nova-norma-da-receita-sobre-criptomoedas/>

<https://direitoparatecnologia.com.br/o-retorno-do-investimento-roi-do-legal-design/>



Livro - Privacidade e proteção de dados pessoais (Série Universitária)

A Série Universitária foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas áreas, abordando desde conhecimentos teóricos e práticos adequados às exigências profissionais até a formação ética e sólida.

Privacidade e proteção de dados pessoais é um guia seguro para entender o mundo da proteção da privacidade e de dados pessoais e como aplicar a LGPD em uma organização. Entre os temas abordados estão os direitos dos titulares, violações e regime de proteção de dados pessoais. O livro utiliza muitos exemplos práticos para esclarecer o papel da ANPD na aplicação das sanções administrativas, além de abordar conceitos inovadores da inteligência artificial e proteção de dados biométricos. O livro trata ainda sobre as melhores práticas em privacy by design e by default e proteção de dados no marketing digital. O objetivo é proporcionar ao leitor uma visão geral sobre os aspectos essenciais do compliance digital, incluindo etapas do programa de governança, documentos relevantes, requisições de titulares e de terceiros na gestão de empresas.

Sugestão de Leitura

- CERT.br. NIC.br. CGI.br. 2024. **Cartilha de Proteção de Dados.** [Link](#)
- CERT.br. NIC.br. CGI.br. 2024. **Cartilha de Vazamento de Dados.** [Link](#)
- ANPD. **Glossário de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade.** [Link](#)
- ANPD. 2022. **Guia Orientativo para Definições dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado.** [Link](#)
- ANPD. 2021. **Segurança da Informação para Agentes de Tratamento de Pequeno Porte.** [Link](#)
- ANPD. **Como Proteger seus Dados Pessoais.** [Link](#)

Obrigado!

Prof. Hélio Moraes | <https://www.linkedin.com/in/heliomoraes/>

MBAUSP
ESALQ